Guía de Derechos de las Personas Trabajadoras ante las Juntas Médicas

Una evaluación médica no implica la pérdida de tus derechos

Las juntas médicas cumplen una función administrativa y sanitaria. Su intervención no suspende ni limita los derechos que toda persona posee como paciente ni las garantías que corresponden a quien atraviesa una situación de violencia y acoso laboral.

Si tu licencia está relacionada con hechos de violencia laboral, acoso, discriminación o violencia institucional, la evaluación médica debe desarrollarse con especial cuidado para evitar nuevas formas de daño o revictimización.

Tenés derecho a un trato digno y respetuoso

Toda persona debe ser tratada con respeto por su dignidad, su intimidad, sus convicciones personales y su identidad.

Ningún profesional de la salud puede humillarte, ridiculizarte, culpabilizarte o descalificarte por el padecimiento que presentás.

Este derecho surge de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

Tenés derecho a la confidencialidad

La información relativa a tu salud constituye un dato especialmente protegido.

Los informes médicos, diagnósticos, antecedentes clínicos y tratamientos no pueden difundirse indiscriminadamente ni comunicarse a terceros fuera de los supuestos previstos por la ley.

La confidencialidad forma parte de la relación terapéutica y protege tu intimidad.

Tenés derecho a recibir información clara

Podés preguntar:

- cuál es el objeto de la evaluación;
- quiénes integran la Junta;
- qué documentación será considerada;
- cuál será el destino del informe médico;
- cuáles serán las consecuencias administrativas de la evaluación.

Toda información debe brindarse de manera clara y comprensible.

Tenés derecho a que se considere toda la documentación médica

Podés presentar:

- certificados médicos;
- informes psicológicos;
- informes psiquiátricos;
- historia clínica;
- estudios complementarios;
- certificados de discapacidad, cuando correspondan;
- cualquier otra documentación vinculada con tu estado de salud.

La Junta debería valorar integralmente esa información.

Tenés derecho a ser escuchadx

Tu relato también constituye información relevante.

La evaluación no debe limitarse a observar síntomas aislados, sino comprender el contexto en que se produjo el padecimiento.

Cuando la afectación de la salud se vincula con violencia laboral, ese contexto resulta indispensable para una adecuada evaluación.

Tenés derecho a una atención basada en criterios científicos y éticos

Las decisiones médicas deben fundarse en conocimientos científicos actualizados y respetar los principios éticos de la profesión.

Las valoraciones no deberían sustentarse en prejuicios, estereotipos o apreciaciones subjetivas sobre la personalidad de la persona evaluada.

La violencia laboral también puede afectar la salud mental

La Ley Nacional de Salud Mental reconoce que toda persona tiene derecho a recibir una atención integral, humanizada, respetuosa de su dignidad y orientada a preservar su autonomía. También establece que las intervenciones deben ser las menos restrictivas posibles y favorecer la integración social y laboral.

Las licencias vinculadas con ansiedad, estrés postraumático, depresión, burnout u otros padecimientos relacionados con violencia laboral deben analizarse considerando ese marco normativo.

Nadie debería ser revictimizado

Quien consulta por un daño derivado de violencia laboral no debería ser sometido a interrogatorios humillantes, comentarios estigmatizantes o cuestionamientos que profundicen el sufrimiento.

La revictimización también constituye una forma de violencia institucional.

Podés conservar documentación de todo el procedimiento

Es recomendable conservar:

- citaciones;
- constancias de asistencia;
- certificados;
- informes recibidos;
- notas presentadas;
- cualquier otra documentación relacionada con la evaluación.

También puede resultar útil elaborar un registro personal de lo ocurrido durante la entrevista, consignando fecha, horario, duración, documentación presentada y aspectos relevantes de la evaluación.

El Convenio 190 de la OIT también protege tus derechos

El Convenio N.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

Ello comprende la obligación de que los procedimientos vinculados con estas situaciones sean:

- accesibles;
- eficaces;
- imparciales;
- seguros;
- respetuosos de la confidencialidad;
- libres de represalias.

Las personas que denuncian violencia laboral deben contar con mecanismos adecuados de protección y con garantías suficientes para ejercer sus derechos durante todo el procedimiento.

Si sentís que tus derechos fueron vulnerados

Si durante la Junta Médica experimentaste situaciones como:

- maltrato;
- comentarios descalificantes;
- burlas;
- exposición innecesaria de información médica;
- falta de confidencialidad;
- negativa a recibir documentación;
- trato discriminatorio;
- minimización del padecimiento;
- revictimización;

es importante que registres lo sucedido y busques asesoramiento.

Las personas trabajadoras no sólo tienen derecho a que se evalúe su estado de salud, sino también a que esa evaluación se desarrolle respetando plenamente su dignidad y sus derechos humanos.